



Comune di Grottazzolina

PROVINCIA DI FERMO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **109** Del **28-11-2019**

Oggetto: TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI: TARIFFE, ALIQUOTE, LIMITI REDDITUALI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Antognozzi Alberto	SINDACO	P
LITANTRACE GIORGIO	ASSESSORE	P
MANCINI ROBERTO	ASSESSORE	P
MARCONI DONATELLA	ASSESSORE	P
ANDREOLI SAMUELA ANNA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza Antognozzi Alberto in qualità di SINDACO

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Carozza Giovanna.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che l'art. 172, comma 1, lett. e) del citato D.Lgs. 267/2000 prevede che *"Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (...) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (...)"*;

Richiamato altresì l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per gli enti locali di deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 42, comma 2/f del D.Lgs. 267/00 in base al quale spetta al Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che spetta alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del medesimo D.Lgs. 267/00;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006 in base al quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale non apportare modifiche relativamente alle tariffe già deliberate per l'anno 2019;

DATO ATTO CHE alla data odierna il DDL Legge di Bilancio 2020 sta seguendo l'iter amministrativo per la definitiva approvazione con validità dal 01.01.2020 e che pertanto si è proceduto con l'attuale assetto normativo;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n° 81 del 22.11.2018 e n° 12 del 29.01.2019 con le quali sono stati determinati gli importi delle tariffe, delle aliquote e dei limiti reddituali per i seguenti servizi a valere dal 1° gennaio 2019:

- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni;
- TOSAP (permanente e temporanea);
- Servizi cimiteriali;
- Illuminazione votiva;
- Diritti di segreteria del servizio urbanistica;
- Diritti servizi demografici,

Ritenuto:

1) in merito alla imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

- Visto il Capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni, relativo alla *“imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”*;

PREMESSO CHE:

- l’Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l’articolazione tariffaria dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all’art. 12 e all’art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Grottazzolina, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe “V”, con popolazione fino a 10.000 abitanti, in conformità all’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23 settembre 1994, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con le deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14.03.1998, sono stati approvati gli incrementi della tariffa base del 20% (ai sensi dell’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997) e con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21.03.2002 è stato approvato l’adeguamento al minimo di legge previsto dal sopracitato DPCM 16 febbraio 2001 per quanto concerne esclusivamente l’Imposta sulla pubblicità;

VERIFICATO CHE:

- ad opera dell’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell’Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall’anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

VISTE le disposizioni dettate dall’art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l’anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- Visto l'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d. l. 28 dicembre 2001, n. 452, che ha introdotto significative modificazioni all'art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli disponendo che l'imposta sulla pubblicità non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- Visto l'art. 1 comma 128 della legge n° 266 del 23/12/2005 il quale prevede l'esenzione della pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

di **confermare**, per l'anno 2020, le tariffe come specificato nelle tabelle inserite nell'allegato n. 1 al presente atto;

2) in merito alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea)

- Visto il Capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni, relativo alla "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 16.06.1994 e successive modificazioni;

di **confermare**, per l'anno 2020, le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (*temporanea e permanente*) come riportato nell'allegato n. 2 al presente atto;

3) in merito alle tariffe servizi cimiteriali

- Richiamate le deliberazioni di G.C. n° 1 del 15/01/1993 e n. 54 del 11/05/2006;

di **confermare** le tariffe delle operazioni cimiteriali, per l'anno 2020, come riportato nell'allegato n. 3 al presente atto;

4) in merito ai diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica

- Visto il regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria in materia urbanistico – edilizia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/1993, come aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 22/09/2014 e deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/07/2015;
- Ritenuto di **confermare**, per l'anno 2020, le tariffe fissate nella tabella "A" per i diritti di segreteria in materia urbanistica allegata e richiamata dall'art. 3 del citato regolamento, come riportato nell'allegato n. 5 al presente atto;

5) in merito ai diritti dei Servizi Demografici

di **confermare**, per l'anno 2020, i diritti relativi ai servizi demografici, così come riportato nell'allegato n. 6 al presente atto;

6) in merito ai canoni illuminazione votiva

di **confermare**, per l'anno 2020, i canoni per il servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale come riportato nell'allegato n. 7 al presente atto;

Assunto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di assumere per il triennio 2020 - 2022 le determinazioni di cui ai seguenti prospetti, che allegati alla presente proposta ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 1. **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**; le tariffe per l'anno 2020 sono confermate, come specificato nella tabella inserita nell'allegato n. 1 al presente atto;
 2. **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea)**; le tariffe per l'anno 2020 sono confermate, come specificato nella tabella inserita nell'allegato n. 2 al presente atto;
 3. **Tariffe servizi cimiteriali**; le tariffe per l'anno 2020 sono confermate, come specificato nella tabella inserita nell'allegato n. 3 al presente atto;
 4. **Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica**; le tariffe per l'anno 2020 sono confermate, come specificato nella tabella inserita nell'allegato n. 4 al presente atto;
 5. **Diritti dei Servizi Demografici**; le tariffe per l'anno 2020 sono confermate, come specificato nella tabella inserita nell'allegato n. 5 al presente atto;
 6. **Canoni illuminazione votiva**; le tariffe per l'anno 2020 sono confermate, come specificato nella tabella inserita nell'allegato n. 6 al presente atto.
- 3) Di dare atto che le tariffe relative alla IUC saranno definite con Deliberazione del Consiglio Comunale;
- 4) Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 267/2000.

S U C C E S S I V A M E N T E

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.

1) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

- A decorrere dal 1° Gennaio 2020 si confermano le **tariffe dell'Imposta sulla pubblicità** come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22 novembre 2018 per quanto concerneva l'anno 2019, dando atto che questo Ente applica la tariffa minima prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 16.02.2001 e **dei diritti sulle pubbliche affissioni** come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019;

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' (D.Lgs. 15 novembre 1993 n°507)**

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12).

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3);

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 e mq. 8,50 (maggiorata del 50%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 1,13	€ 11,36	€ 1,70	€ 17,04	€ 2,27	€ 22,72

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (maggiorata del 100%)		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E mq. 8,50 (maggiorata del 150%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 2,27	€ 22,72	€ 2,84	€ 28,40	€ 3,40	€ 34,08

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13).

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1)

A) ALL'INTERNO

Pubblicità normale		Pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7 comma 7)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
=====	€ 11,36	=====	€ 22,72

B) ALL'ESTERNO

b.1) Pubblicità normale.

PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E mq. 8,50 (maggiorata del 50%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
=====	€ 11,36	=====	€ 17,04	=====	€ 22,72

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (maggiorata del 100%)		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E mq. 8,50 (maggiorata del 150%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
=====	€ 22,72	=====	€ 28,40	=====	€ 34,08

b.3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3).

Cat.	Descrizione	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata dal 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		Senza rimorchio	Con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€ 89,24	€ 178,49	€ 178,49	€ 356,98
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€ 59,50	€ 118,99	€ 118,99	€ 237,98
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 29,75	€ 59,50	€ 59,50	€ 118,99

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14).

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (comma 1 e 3).

PER CONTO ALTRUI (comma 1)		PER CONTO PROPRIO (comma 3)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 3,97	€ 39,66	€ 1,98	€ 19,83

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

PER OGNI GIORNO	
TARIFFA NORMALE	
Per i primi 30 giorni	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni
€ 2,48	€ 1,24

4) PUBBLICITA' VARIA (ART. 15).

Comma	DESCRIZIONE	Periodo	Tariffa normale
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 11,36
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	€ 59,50
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	€ 29,75
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€ 2,48
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	€ 7,44

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI*(D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507, art. 19)***1) Diritti per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)**

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 x 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fogli a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,03	€ 0,31	€ 1,55	€ 0,46	€ 2,07	€ 0,62

1) Diritti per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 x 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fogli a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,55	€ 0,46	€ 2,07	€ 0,62	€ 2,58	€ 0,77

2) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea)

- A decorrere dal 1° Gennaio 2020 si applicano le tariffe di seguito indicate.

La tassa non si applica alle occupazioni realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa non si applica ai passi carrabili e alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

La tassa non si applica alle occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

La tassa non si applica per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio da attuarsi con gli interventi di cui all'art. 31, lett. a, b, c, d, della legge 5 agosto 1978 n. 457 (*manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia*).

In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per Euro 0,77, con il minimo di Euro 516,46.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Tariffa annua per metro quadrato graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3	
	Categorie	
	I	II
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	€ 17,56	€ 5,27
Occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	€ 5,85	€ 1,76
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	€ 5,27	€ 1,58
Passi carrabili (commi 3, 9 e 10)	Esonero	Esonero
Divieto di sosta indiscriminato, previo di rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10	=====	=====
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.	=====	=====

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	Tariffa per metro quadrato graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3
-------------	-------------------------------------	--

		Categorie	
		I	II
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	€ 1,03	€ 0,31
	Oraria	€ 0,04	€ 0,01
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	€ 0,34	€ 0,10
	Oraria	€ 0,01	€ 0,01
Occupazioni con tende e simili	Giornaliera	===	===
	Oraria	===	===
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	€ 1,03	€ 0,31
	Oraria	€ 0,04	€ 0,01
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,08	0,08
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,21	0,06
	Oraria	0,01	0,01
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5)	Giornaliera	€ 0,52	€ 0,15
	Oraria	€ 0,21	€ 0,01
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	===	===
	Oraria	===	===
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6 bis)	Giornaliera	€ 0,52	€ 0,15
	Oraria	€ 0,02	€ 0,01
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	€ 0,21	€ 0,06
	Oraria	€ 0,01	€ 0,01

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (comma 1);
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8);
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42 comma 2);
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 c.5);
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42, comma 5);

5. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47 e successive modifiche).

3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:

TARIFFA FORFETTARIA ANNUA PER I COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI PARI AD

€ 0,77 PER UTENZA CON UN MINIMO DI € 516,46.

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime (*comma 2 bis*):

B) Tassa annuale complessiva € =====

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (*comma 3*):

- per occupazioni fino ad un massimo di 5 km lineari: Tassa annua € =====

- per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di € =====

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del ===% delle spese complessive sostenute dal Comune (*comma 4*).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (*comma 5*).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
Occupazioni fino ad un Km lineare				Occupazioni superiori al km lineare			
Durata dell'occupazione				Durata dell'occupazione			
Fino a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Da 91 a 180 giorni	Superiore a 180 giorni	Fino a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Da 91 a 180 giorni	Superiore a 180 giorni
€ 5,16	€ 6,71	€ 7,75	€ 10,33	€ 7,75	€ 10,07	€ 11,62	€ 15,49

4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (*art. 48, commi da 1 a 6*)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
a) Centro abitato	€ 30,99	€ 37,18
b) Zona limitrofa	€ 25,82	€ 30,99

5. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (*art. 48, comma 7*).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa comunale:

Località dove sono situati gli apparecchi	Tassa annuale
a) Centro abitato	€ 10,33
b) Zona limitrofa	€ 7,75

Allegato 3 alla deliberazione della
della Giunta Comunale n. 109 del 28/11/2019

3) Tariffe servizi cimiteriali

Le tariffe per le operazioni cimiteriali indicate nel seguente prospetto si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2020:

A)	Trasferimento di cadavere anteriormente al funerale (<i>art.18, comma 4</i>)	€ 5,00
B)	Sosta autofunebri in transito (<i>art.24, comma 3</i>) - ogni 6 ore o frazione	€ 3,00
C)	Deposito provvisorio di feretro in loculo comunale (<i>art.34, comma 1</i>) - ogni trimestre o frazione	€ 21,00
D)	Cauzione per deposito provvisorio (<i>art.34, comma 4</i>)	€ 103,00
E)	Raccolta e traslazione resti in ossarietto o tomba privata (<i>art.38, comma 2</i>)	€ 100,00
F)	Esumazione straordinaria a richiesta	€ 200,00
	Estumulazione straordinaria a richiesta	€ 100,00
	Estumulazioni ordinarie (<i>art.38, comma 3</i>)	€ 100,00
G)	Tumulazione in loculo	€ 100,00
	Tumulazione in tomba di famiglia	€ 200,00
	Inumazione	€ 200,00
	Traslazione (<i>art.4, comma 3</i>)	€ 200,00

- Gli importi delle tariffe riferite ai servizi indicati nelle lettere "F" e "G" sono aumentati del 50% quando le operazioni da eseguire comportano una utilizzazione di personale, di tempo e di mezzi eccedenti le normali necessità per i rispettivi servizi forniti.

- I versamenti vanno effettuati sul c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria Comunale. L'attestazione del pagamento va consegnata al personale addetto al servizio anteriormente alla esecuzione degli interventi.

- Le tariffe relative ai servizi comprendono la fornitura delle attrezzature e del materiale d'uso per la esecuzione degli interventi (*mattoni, sabbia, cemento*) con esclusione dei feretri e/o degli accessori.

4) Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica

A decorrere dal 1° Gennaio 2020 si applicano le tariffe di seguito indicate.

Lett. A)	Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 10, Comma 2, D.P.R. 6/6/2001 n. 380.	€ 50,00
Lett. C)	2/a) Segnalazione certificata di inizio attività (<i>art. 23 D.P.R. 6/6/2001 n. 380</i>)	€ 70,00
	2/b) Autorizzazioni per attraversamenti o fiancheggiamenti stradali.	€ 70,00
	CIA (<i>art. 6, comma 2, lettera a) ed e) bis D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.</i>)	€ 30,00
	CILA (<i>art. 6, comma 2, lettera b) c) d) e) D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.</i>)	€ 50,00
Lett. D)	Autorizzazione per attuazione di piani di recupero di iniziativa privata (<i>art.30 legge 5.8.1978 n. 457</i>).	€ 70,00
Lett. E)	Autorizzazione a lottizzare (<i>art.28 legge urbanistica 17.8.1942 n°1150</i>).	€ 350,00
Lett. F)	5/a) Autorizzazione di agibilità - Segnalazione certificata di agibilità (<i>art. 26 D.P.R. 6.6.2001 n° 380</i>).	€ 70,00
	5/b) Autorizzazione allo scarico (<i>capo 2 D.Lgs. 11.05.1999 n° 152</i>).	€ 70,00
	5/c) Certificazioni richieste da privati in merito a specifiche questioni edilizie o urbanistiche.	€ 70,00
	5/d) Certificato inizio lavori.	€ 50,00
	5/e) Certificato ultimazione lavori.	€ 50,00
	5/f) Certificati di esenzione o conformità alle norme di vincolo ambientale, richiesti da privati (<i>condono</i>).	€ 50,00
	5/g) Attestati di inagibilità (<i>art. 26 D.P.R. 6.6.2001 n° 380</i>).	€ 70,00
	5/h) Certificato di inclusione di immobile nel piano di recupero del centro storico.	€ 50,00
	5/i) Volturazioni di atti rilasciati.	€ 50,00
	5/l) Accesso agli atti amministrativi e/o ricerca pratiche in archivio (<i>più spese copie atti</i>).	€ 50,00
	5/m) Certificato di idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari - L. 44/97.	€ 20,00
	5/o) Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - D. Lgs. 99/2004 - D.G.R. 276 del 16/02/2005.	€ 20,00
Permessi di costruire per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni, di edifici nelle zone territoriali omogenee A-B-C-D e F di cui al D.M. 2.4.1968 (art. 10 D.P.R. 6.6.2001 n° 380).		
Lett. G)	6/a) - Senza incremento di cubatura e permessi di costruire gratuiti.	€ 70,00
	6/b) - Con volume costruito o ricostruito fino a 500 mc	€ 100,00
	6/c) - Con volume costruito o ricostruito da 501 fino a 1.000 mc	€ 180,00
	6/d) - Con volume costruito o ricostruito da 1.001 fino a 2.000 mc	€ 250,00
	6/e) - Con volume costruito o ricostruito da 2.001 fino a 5.000 mc	€ 400,00
	6/f) - Con volume costruito o ricostruito da 5.001 ed oltre	€ 900,00
Non sono assoggettabili all'imposta gli atti in appresso indicati:		
7/a	Dichiarazione di mancata definizione della domanda di permesso di costruire in sanatoria	

7/b	Attestazione relativa alla inclusione del territorio comunale in area dichiarata depressa
7/c	Dichiarazione di avvenuto esame delle domande di permesso di costruire da parte dell'ufficio incaricato dell'istruttoria
7/d	Dichiarazioni varie, inerenti il contenuto delle domande di concessione e autorizzazione, presentate da privati
7/e	Visto di avvenuto deposito frazionamento di aree
7/f	Certificati relativi a lavori pubblici (esempio per iscrizione A.N.C.)
7/g	Certificato di distanza chilometrica
7/h	Autorizzazione per taglio bosco
7/i	Dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e simili per le quali la legge prescrive l'esclusione da qualsiasi tributo.

5) Diritti dei Servizi Demografici

A decorrere dal 1° Gennaio 2020 si applicheranno le tariffe ed i diritti per i servizi demografici come di seguito riportati:

Documento	Importo fisso	Diritti di Segreteria	Costo Custodia	Totale
Carte d'identità	€ 5,16	€ 0,26	€ 0,58	€ 6,00
C.I.E. (quota Ministero Interni)	€ 23,00			€ 23,00
Certificato in bollo		€ 0,52		€ 0,52
Certificato in carta semplice		€ 0,26		€ 0,26
Stati famiglia originali (a nominativo)	€ 2,58			€ 2,58
Diritti di notifica Decreto 03.10.2006 Ministero Economia e Finanze.	€ 5,88			€ 5,88
Autentiche in carta libera		€ 0,26		€ 0,26
Autentiche in bollo		€ 0,52		€ 0,52
Accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica del contenuto degli stessi.	€ 16,00*			

* da aumentare o diminuire proporzionalmente all'imposta di bollo da applicare agli atti di pubblicazione di matrimonio

Rimborso copie stampati	
Fotocopie in formato A4	€ 0,20 ogni foglio
Fotocopie in formato A3	€ 0,35 ogni foglio

Mediante pagamento:

- direttamente ad agente contabile;
- tramite versamento sul conto corrente postale del Comune;
- tramite versamento sul conto corrente bancario del Comune.

6) Canoni illuminazione votiva

A decorrere dal 1° Gennaio 2020 si applicheranno i canoni come di seguito riportati:

A - illuminazione votiva cimiteriale loculo:	€ 8,26 (+ I.V.A)
B- illuminazione votive tombe di famiglia:	€ 30,00 (+ I.V.A)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI: TARIFFE, ALIQUOTE, LIMITI REDDITUALI.
DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2020.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to **Alesiani Serenella**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-11-2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to **Alesiani Serenella**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
f.to Antognozzi Alberto

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Carozza Giovanna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari con lettera n. 9656 in data 06-12-2019 ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, li 06-12-2019

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Carozza Giovanna

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 28-11-2019 in quanto dichiarata tale ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 06-12-2019

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Carozza Giovanna

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-12-2019

SEGRETARIO COMUNALE
Carozza Giovanna